

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1020/2533	นาย ป้อ แซ่โค้ง	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	นาย ป้อ แซ่โค้ง	โจทก์
	นาย อรุณ เชาวบวร	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)

คำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีอื่นหาได้ ผูกพันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาล
ไม่ ทั้งนี้เจ้าหนี้ขอรับชำระเป็นหนี้ตาม เช็ค จ.2 ที่ศาลคดีอื่นพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระ
ให้เจ้าหนี้เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วได้ความว่าลูกหนี้ได้ ออกเช็ค
หมาย จ.1 ให้เจ้าหนี้แทนเช็ค หมาย จ.2 แล้วดังนี้ เจ้าหนี้ไม่อาจนำเช็ค หมาย จ.2
ซึ่ง ฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้เพราะหนี้ระงับมาขอรับชำระหนี้ อีก ตาม พ.ร.บ. ล้มละ
ลายฯ มาตรา 94(1).

คดีนี้มูลกรณีสืบเนื่องมาจาก นายป้อ แซ่โค้ง เป็นโจทก์ฟ้องนายอรุณ เชาวบวร
เป็นจำเลยขอให้ล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ไว้
เด็ดขาดแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2527 นายป้อ แซ่โค้ง เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ยื่น
คำขอรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 532/2526 ของศาลชั้น
ต้น จำนวนเงิน 265,345 บาท ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
คิดถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 23,044.62 บาท ค่าฤชาธรรมเนียม

6,940 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,329.62 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีท้ายคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ขอรับชำระหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ลูกหนี้ได้ออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาพัทลุง เลขที่ 0049118 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2526 จำนวนเงิน 165,345 บาท และเช็คธนาคารนครหลวงไทย สาขาพัทลุง เลขที่ 000394 ลงวันเดียวกัน จำนวนเงิน 100,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 1, 2 ตามลำดับมอบให้เจ้าหนี้ไว้ ครั้นเชิคนั้นถึงกำหนดเจ้าหนี้นำเช็คทั้งสองฉบับเข้าบัญชีของตนเพื่อเรียกเก็บเงิน แต่เรียกเก็บไม่ได้เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ปรากฏตามใบคืนเช็คซึ่งรวมอยู่ในภาพถ่ายเอกสารหมายเลข 1, 2 เจ้าหนี้จึงฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นขอให้บังคับลูกหนี้ชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับนั้น ลูกหนี้ขาดนัดยื่นคำให้การ ในที่สุดศาลชั้นต้นพิพากษาตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 532/2526 ให้ลูกหนี้ชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับ จำนวน 265,345 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนกว่าลูกหนี้จะชำระเงินให้เจ้าหนี้เสร็จ กับให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนเจ้าหนี้ด้วย แต่ลูกหนี้ไม่ชำระ และไม่มีทรัพย์ที่เจ้า

หนี้จะยึดมาบังคับชำระหนี้ได้เจ้าหนี้จึงได้นำหนี้ตามคำพิพากษามาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายเป็นคดีนี้ ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้จึงนำหนี้ตามคำพิพากษานั้นมาขอรับชำระหนี้คดีมีปัญหาตามฎีกาของเจ้าหนี้ว่า เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตามจำนวนที่ศาลพิพากษาหรือไม่

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมาตรา 105 บัญญัติว่า ในการตรวจคำขอรับชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้ ลูกหนี้หรือบุคคลใดมาสอบสวนในเรื่องหนี้สิน แล้วทำความเห็นส่งสำนวนเรื่องหนี้สินที่ขอรับชำระต่อศาล พร้อมทั้งรายงานว่ามีผู้โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ประการใดหรือไม่ เป็นที่เห็นได้ว่า เมื่อมีผู้ขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแม้ผู้ขอจะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีอื่นหรือเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอำนาจสอบสวนในเรื่องหนี้สินที่ขอรับชำระนั้นว่าเป็นหนี้ที่ขอรับชำระได้หรือไม่ แล้วทำความเห็นเสนอศาลและศาลมีอำนาจสั่งตามบทบัญญัติมาตรา 106, 107, 108 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีอื่นหาได้ผูกพันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลไม่ ฉะนั้นแม้หนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระเป็นหนี้ตามเช็คเอกสารหมาย จ.2 ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 532/2526 ของศาลชั้นต้นก็ตาม เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วได้ความว่าลูกหนี้ได้ออกเช็คเอกสารหมาย จ.1 ให้เจ้าหนี้แทนเช็คตามเอกสารหมาย จ.2 เจ้าหนี้จึงไม่อาจนำเช็คเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้เพราะหนี้ระงับไปตามข้อตกลงดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้อีก ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1) ที่ศาลล่างทั้งสองอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาที่กล่าวแล้วเพียงบางส่วนกล่าวคือให้ได้รับชำระหนี้ตามเช็คเอกสารหมาย จ.1 และ

ยกคำขอรับชำระหนี้สำหรับเช็คเอกสารหมาย จ.2 ดังความเห็นของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ชอบแล้ว คำพิพากษาฎีกาที่ 1075/2503 ระหว่าง นายบันแซลิม โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกสซ์ทรงชัย กับพวก จำเลย ที่เจ้าหนี้อ้างมานั้นข้อเท็จจริงแตกต่าง
กับคดีนี้ตรงที่คดีนั้นไม่มีพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริงอื่นที่หักล้างคำสั่งหรือคำพิพากษา
ของศาลเช่นคดีนี้ จึงนำมาเทียบเคียงกันไม่ได้..."

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-เชียร ยุงทอง-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงาน ส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ